

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M18

EXECUÇÃO TRABALHISTA II

Incidentes, execuções especiais, expropriação, IDPJ e responsabilidade do sócio

RESUMO ESTRATÉGICO + 5 QUESTÕES AUTORAIS

BASE COMPLETA

Material consolidado a partir das fontes validadas do módulo. Pontos de atualização jurídica permanecem sinalizados para auditoria futura.

1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O M18 trata da execução quando a marcha executiva deixa de ser linear: surgem defesas especiais, patrimônio de terceiros, fraude, devedores submetidos a regimes especiais, pagamento por RPV/precatório, expropriação e ampliação de responsabilidade por IDPJ. A chave é identificar quem pode ser atingido, por qual instrumento, em qual momento e com qual efeito.

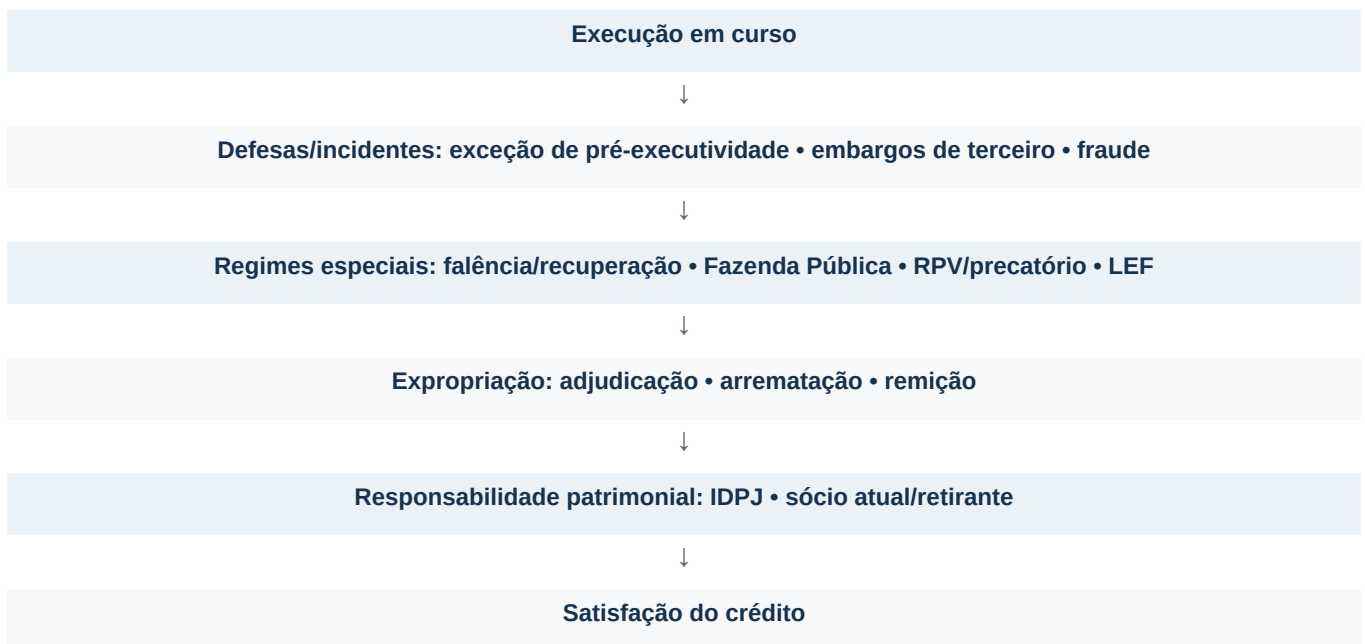
REGRA DE ESTUDO: Incidente → patrimônio → regime especial → expropriação → satisfação. Separe sempre mecanismo processual de fundamento material de responsabilidade.

Base documental e fronteiras

Fonte	Uso no M18	Status
F19 — Liquidação e Execução Trabalhista — Parte II	Fonte principal: incidentes executivos, fraude, regimes especiais, Fazenda, RPV/precatório, LEF, expropriação e bloco jurisprudencial	Validada — 73 páginas
F18 — IDPJ, IAFG, Responsabilidade do Sócio e Reconvenção	Somente IDPJ e responsabilidade do sócio/sócio retirante	Validada — 63 páginas; IAFG e reconvenção excluídos

FRONTEIRAS: M17 conserva teoria geral da execução e embargos à execução; M14 conserva o Agravo de Petição em profundidade; M9 conserva reconvenção; M19 conserva IAFG.

2. MAPA MENTAL



3. TEORIA ESSENCIAL

3.1 Exceção de pré-executividade

Construção doutrinária e jurisprudencial usada por simples petição para suscitar questão de ordem pública cognoscível de ofício e que não exija dilação probatória complexa. A F19 admite matéria exclusivamente jurídica ou fato demonstrado documentalmente.

REGRA: Não exige garantia do juízo. A janela indicada pela F19 é após a citação para pagamento e antes da penhora.

NÃO CONFUNDA: A exceção não substitui os embargos à execução para defesa ampla sobre fatos controvertidos.

Se o acolhimento extinguir objetiva ou subjetivamente a execução, a F19 relaciona a decisão ao Agravo de Petição e admite honorários ligados à extinção. Se não houver extinção, a fonte remete ao regime normal de garantia e embargos.

3.2 Embargos de terceiro

Protegem quem não integra o processo e sofre ou está ameaçado de sofrer constrição sobre bem próprio, posse, meação ou direito incompatível com o ato constitutivo.

- Na execução: até 5 dias depois da adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação, sempre antes da assinatura da carta.
- Contestação: 15 dias.
- Regra de competência: juízo que ordenou a constrição; em carta precatória, prevalece o juízo deprecado, salvo bem indicado pelo deprecante ou carta já devolvida.
- Procedência: cancela/inibe a constrição e preserva ou restitui a posse/direito do terceiro.

3.3 Fraude à execução

A fraude à execução é tratada como alienação/onerção patrimonial capaz de frustrar o credor no contexto de processo judicial. A consequência destacada pela F19 é a ineficácia do ato perante o exequente — não a nulidade automática do negócio.

- Pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento.
- Multa por ato atentatório: até 20% do valor atualizado da execução, revertida ao exequente.
- Súmula 375/STJ na fonte: registro da penhora ou prova da má-fé do terceiro adquirente.
- Antes da declaração, o terceiro adquirente deve ser intimado e pode opor embargos de terceiro em 15 dias.

LACUNA: A F19 primeiro trata o art. 792, I, como inaplicável ao processo do trabalho e depois o desenvolve. A contradição permanece sinalizada para verificação futura.

3.4 Falência e recuperação judicial

A F19 mantém a Justiça do Trabalho competente para a reclamação até a liquidação do crédito; a satisfação pode deslocar-se ao juízo universal. Há ressalvas quando penhora ou alienação ocorreram antes da falência. A fonte também admite prosseguimento contra coobrigados e sócios alcançados por desconsideração.

VERIFICAÇÃO FUTURA: A F19 usa suspensão de 180 dias e a chama de improrrogável. O ponto é preservado como conteúdo histórico da fonte, mas marcado para auditoria normativa futura.

3.5 Fazenda Pública, RPV e precatório

A execução contra a Fazenda Pública não segue, em regra, a expropriação comum de bens públicos. O pagamento é estruturado por RPV ou precatório, conforme o valor e o regime aplicável.

- Embargos da Fazenda segundo a F19: 30 dias e sem garantia do juízo.
- RPV: 60 SM União; na falta de lei própria, 40 SM Estados/DF e 30 SM Municípios; pagamento em 2 meses; renúncia ao excedente pode permitir RPV.
- É vedado fracionar o crédito do mesmo titular para receber parte por RPV e parte por precatório; créditos de litisconsortes são analisados individualmente.
- Precatório: ordem cronológica; créditos alimentares têm preferência; superpreferência, nas hipóteses da fonte, até o triplo do limite de pequeno valor.

VERIFICAÇÃO FUTURA: A data de corte de 2 de abril e o regime constitucional de precatórios permanecem exatamente como na F19 e devem ser auditados antes de publicação.

3.6 LEF subsidiária

O art. 889 da CLT é usado pela F19 como fundamento para aplicação subsidiária da Lei de Execuções Fiscais naquilo que for compatível com o processo do trabalho. A fonte destaca garantia por fiança bancária, regras sobre leiloeiro e testemunhas, entre outros pontos.

LACUNA: A formulação da F19 sobre “30 dias” associada ao art. 16 da LEF é textual e potencialmente problemática. Não

foi corrigida por memória.

3.7 Adjudicação, arrematação e remição

Instituto	Quem atua	Núcleo	Marcos relevantes
Adjudicação	Exequente	Credor incorpora o bem penhorado	Preferência sobre arrematação; F19 menciona 5 dias da última intimação antes do auto
Arrematação	Arrematante	Alienação em leilão ao maior lance válido	Edital 20 dias; sinal 20%; complemento 24h; sem mínimo, preço vil < 50% da avaliação
Remição	Executado	Pagamento integral para evitar perda do bem	Antes de adjudicação/alienação se aperfeiçoarem

3.8 IDPJ

A F18 aplica ao processo do trabalho o procedimento dos arts. 133 a 137 do CPC por meio do art. 855-A da CLT. O incidente é provocado pela parte ou pelo MPT quando interveniente e, segundo a fonte, não pode ser instaurado de ofício.



- Desconsideração direta: sócio responde por dívida da pessoa jurídica.
- Inversa: pessoa jurídica responde por dívida do sócio/titular.
- Pressupostos materiais trabalhados pela F18: desvio de finalidade e confusão patrimonial.
- Execução: a fonte menciona Agravo de Petição, independentemente de garantia; tribunal: Agravo Interno.

3.9 Sócio retirante

- Regra: responsabilidade subsidiária.
- Somente por obrigações trabalhistas relativas ao período em que figurou como sócio.
- Ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação contratual.
- Ordem preferencial trabalhada: empresa devedora → sócios atuais → sócios retirantes.
- Fraude na alteração societária: solidariedade do retirante com os demais sócios, nos termos da F18.

CAUTELA: A própria F18 trata como não amadurecidas as ideias de inversão da ordem preferencial e de

responsabilização sem IDPJ. Elas não são apresentadas aqui como regra pacífica.

4. LEI SECA ESSENCIAL

Dispositivo	Regra para prova
CPC 674–676	Embargos de terceiro: proteção do terceiro, legitimidade e competência.
CPC 679 e 681	Contestação dos embargos e efeitos do acolhimento.
CPC 792	Hipóteses e efeitos da fraude à execução; contraditório do terceiro.
CLT 889	Aplicação subsidiária da LEF na execução trabalhista, quando compatível.
CF 100	RPV/precatório, ordem e preferências.
CLT 855-A + CPC 133–137	IDPJ no processo do trabalho.
CC 50	Pressupostos materiais de desconsideração trabalhados pela F18.
CLT 10-A	Responsabilidade do sócio retirante.

5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Prazo/número	Tema	Memória de prova
5 dias	Embargos de terceiro	Após adjudicação/alienação/arrematação, antes da carta
15 dias	Embargos de terceiro	Contestação
15 dias	Fraude	Embargos do terceiro adquirente
até 20%	Fraude	Multa por ato atentatório
180 dias*	Recuperação	Suspensão na formulação da F19 — verificar
30 dias	Fazenda	Embargos sem garantia
2 meses	RPV	Pagamento após requisição
60/40/30 SM	RPV	União / Estados-DF / Municípios, na regra subsidiária da F19
3× RPV	Precatório	Superpreferência trabalhada na fonte
20 dias	Leilão	Antecedência do edital
20%	Arrematação	Sinal
24 horas	Arrematação	Complemento do preço
50%	Preço vil	Se o juiz não fixar mínimo
15 dias	IDPJ	Manifestação e provas
8 dias	IDPJ/execução	AP referido pela F18; aprofundamento no M14

Prazo/número	Tema	Memória de prova
2 anos	Sócio retirante	Após averbação da modificação contratual

6. COMPARATIVOS

Critério	Embargos à execução	Embargos de terceiro	Exceção de pré-executividade
Sujeito	Executado	Terceiro atingido/ameaçado	Interessado que suscita matéria admitida pela F19
Objeto	Defesa executiva ampla (M17)	Constrição sobre bem/direito de terceiro	Ordem pública sem complexidade fática
Garantia	Exigida no comparativo da F19	Não apontada como requisito	Dispensada
Tempo	Regime próprio do M17	5 dias após ato expropriatório, antes da carta	Após citação e antes da penhora, sem prazo numérico

RPV	Precatório
Dentro do limite aplicável	Acima do limite, salvo renúncia válida
F19: pagamento em 2 meses	Ordem cronológica + orçamento
Crédito individual do titular	Mesmo critério de titularidade
Não pode dividir o mesmo crédito com precatório	Não pode receber simultaneamente parte por RPV do mesmo crédito

Adjudicação	Arrematação	Remição
Credor fica com o bem	Terceiro vence o leilão	Devedor paga integralmente
Preferência na F19	Maior lance válido	Evita expropriação
Auto de adjudicação	Auto de arrematação	Antes do aperfeiçoamento dos atos

7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

Entendimento	Regra prática	Pegadinha
Súmula 419/TST	Embargos de terceiro em carta precatória: juízo deprecado, salvo bem indicado pelo deprecante ou carta já devolvida.	Competência é a pegadinha.
Súmula 375/STJ	Fraude à execução: registro da penhora ou prova da má-fé do terceiro, conforme uso da F19.	Sem registro, não presuma automaticamente má-fé.
OJ 9/TP-TST	Obrigação de pequeno valor em reclamação plúrima é aferida pelo crédito de cada reclamante.	Não some os créditos dos litisconsortes.
Tema 45/STF	Regime de precatórios, na leitura da F19, é ligado à obrigação de pagar quantia.	Não transportar automaticamente para obrigação de fazer.
Súmula 214/TST	Contextualiza a irrecorribilidade imediata de interlocutórias e o tratamento do IDPJ.	Na execução, art. 855-A cria hipótese de AP.
Tema 410/STJ	Honorários na exceção de pré-executividade quando o acolhimento produz extinção	Não decorar "sempre há honorários".

Entendimento	Regra prática	Pegadinha
	objetiva/subjetiva relevante.	

8. MÓDULO EM 1 MINUTO

- Vício de ordem pública, sem prova complexa → exceção de pré-executividade.
- Bem de terceiro ameaçado/atingido → embargos de terceiro.
- Esvaziamento patrimonial no processo → fraude; efeito central = ineficácia perante o exequente.
- Falência/recuperação → JT líquida; satisfação pode migrar ao juízo universal.
- Fazenda → RPV/precatório; F19: embargos em 30 dias sem garantia.
- Expropriação → adjudicação, arrematação; remição evita a perda mediante pagamento integral.
- IDPJ → contraditório para desconconsideração; 15 dias; não de ofício segundo F18.
- Retirante → subsidiária + período societário + 2 anos após averbação.

9. O QUE DECORAR

- Exceção = ordem pública + sem garantia + citação → penhora.
- ET = terceiro + 5 dias + antes da carta.
- Fraude = ineficácia perante o exequente + até 20%.
- RPV = 60/40/30 + 2 meses; precatório = ordem/preferências.
- Leilão = 20 dias + 20% + 24h + 50%.
- IDPJ = não de ofício + 15 dias + suspensão + interlocutória.
- Retirante = empresa → atuais → retirantes + 2 anos após averbação.

10. PEGADINHAS

- Exigir garantia para exceção de pré-executividade.
- Usar exceção para controvérsia fática complexa.
- Dizer que embargos de terceiro só cabem após constrição efetiva — a fonte também trabalha ameaça.
- Chamar alienação fraudulenta de nula em vez de ineficaz perante o exequente.
- Somar créditos de litisconsortes para RPV/precatório.
- Dividir o mesmo crédito entre RPV e precatório.
- Confundir adjudicação com remição.
- Dizer que o juiz instaura IDPJ de ofício.
- Confundir desconconsideração direta e inversa.
- Tratar observações controvertidas da F18 como regra consolidada.

11. 5 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1. Na execução trabalhista, segundo a sistematização da F19, a exceção de pré-executividade é corretamente caracterizada como:

- A) defesa ampla do executado condicionada à garantia integral do juízo.
- B) simples petição voltada a matéria de ordem pública que não demande dilação probatória complexa e que dispensa garantia.
- C) incidente exclusivo do terceiro atingido por penhora.
- D) recurso contra a sentença de liquidação.
- E) ação autônoma com prazo fixo de cinco dias após a penhora.

Questão 2. Um terceiro, que não integra a reclamação trabalhista, teve bem de sua propriedade atingido na execução. Após arrematação, mas antes da assinatura da carta, pretende reagir. Conforme o conteúdo validado do M18, o instrumento e o prazo são:

- A) embargos à execução, em 8 dias.
- B) exceção de pré-executividade, sem prazo.
- C) embargos de terceiro, até 5 dias depois da arrematação e antes da carta.
- D) agravo de petição, em 8 dias.
- E) mandado de segurança, em 120 dias.

Questão 3. Sobre a fraude à execução, assinale a alternativa compatível com o material validado:

- A)** o negócio é sempre nulo entre alienante e adquirente.
- B)** o reconhecimento nunca pode ocorrer de ofício.
- C)** o efeito central é a ineficácia da alienação em relação ao exequente, podendo haver multa de até 20% do valor atualizado da execução.
- D)** a má-fé do terceiro é irrelevante em qualquer hipótese.
- E)** o terceiro adquirente não tem direito a contraditório antes da declaração.

Questão 4. Sobre o IDPJ no processo do trabalho, segundo a F18 utilizada no M18, é correto afirmar que:

- A)** pode ser instaurado de ofício e o sócio dispõe de 8 dias para defesa.
- B)** somente pode ser instaurado na execução.
- C)** o incidente é resolvido por sentença e sempre exige garantia do juízo.
- D)** o sócio ou a pessoa jurídica citada dispõe de 15 dias para manifestação e provas, e a instauração durante processo em curso suspende o processo, ressalvadas as hipóteses da fonte.
- E)** na execução, a decisão é irrecorrível de imediato.

Questão 5. Um ex-sócio deixou regularmente a sociedade e a alteração foi averbada. Segundo a regra do art. 10-A trabalhada pela F18, a responsabilidade do retirante, em regra, é:

- A)** principal por qualquer débito da empresa, sem limite temporal.
- B)** solidária em qualquer hipótese, durante cinco anos.
- C)** subsidiária, por obrigações do período em que era sócio, em ações ajuizadas até dois anos após a averbação, observada a ordem preferencial da fonte.
- D)** inexistente após a averbação.
- E)** subsidiária apenas se houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

12. GABARITO COMENTADO

Questão 1 — alternativa B. Comentário: A F19 limita a exceção a matéria de ordem pública sem complexidade fática e destaca a dispensa de garantia. A pegadinha é tratá-la como embargos à execução.

Questão 2 — alternativa C. Comentário: Os embargos de terceiro podem ser opostos até 5 dias depois do ato expropriatório, sempre antes da assinatura da carta. A pegadinha é deslocar o prazo para o regime do executado.

Questão 3 — alternativa C. Comentário: A fonte enfatiza ineficácia perante o exequente, e não nulidade automática, além da multa de até 20%. O terceiro deve ter contraditório.

Questão 4 — alternativa D. Comentário: A F18 trabalha 15 dias para manifestação/provas e suspensão do processo quando o incidente é instaurado no curso da demanda. O juiz não o instaura de ofício segundo a fonte.

Questão 5 — alternativa C. Comentário: O art. 10-A, como trabalhado pela F18, combina subsidiariedade, período societário, dois anos após averbação e ordem empresa → atuais → retirantes; fraude societária é a exceção relevante para solidariedade.